УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Кредитное бюро Русский Стандарт»

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием Участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Кредитное бюро Русский Стандарт»

Протокол № 5

от « 12 » сентября 2012 года

г. Москва
2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Кредитное бюро Русский Стандарт» (далее по тексту – «**Общество**») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации решением Общего собрания учредителей Общества (Протокол № 1 от «22» июля 2005 г.) и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), а также иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Кредитное бюро Русский Стандарт»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт»**.

1.5. Место нахождения Общества: Россия, 105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 1.

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники Общества (далее по тексту – «**Участники**», а каждый по отдельности – «**Участник**») не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.10. Делопроизводство в Обществе ведется на русском языке.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества (далее по тексту – «**Общее собрание Участников**»).

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах Участников в рамках оказания услуг по формированию, обработке, хранению и раскрытию информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа (кредита), повышения защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков, повышения эффективности работы кредитных организаций и осуществления любой иной деятельности.

Общество самостоятельно, с учетом положений законодательства Российской Федерации, определяет сферы своей деятельности, осуществляет планирование и организацию такой деятельности,

включая определение объема, структуры, стоимости оказываемых услуг Обществом и (или) выполняемых работ.

2.2. Для достижения указанной цели Общество одновременно осуществляет несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Предметом деятельности Общества является:

2.2.1. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

2.2.2. оказание на договорной основе услуг по формированию, обработке и хранению кредитных историй (информации, состав которой определен законодательством Российской Федерации и которая характеризует исполнение заемщиками принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и хранится в Обществе);

2.2.3. оказание на договорной основе услуг по предоставлению кредитных отчетов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.2.4. оказание на договорной основе услуг, которые связаны с разработкой на основе информации, содержащейся в кредитных историях, находящихся в Обществе, оценочных (скоринговых) методик вычисления индивидуальных рейтингов и (или) их использования;

2.2.5. создание в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, ассоциаций (союзов) для защиты и предоставления интересов своих членов, координации их деятельности, удовлетворения их научных, информационных и профессиональных интересов, решения иных совместных задач;

2.2.6. участие в торгах при реализации кредитных историй, хранящихся в ликвидируемом или реорганизуемом бюро кредитных историй, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.7. оказание информационных и консультационных услуг, а также иных услуг сопутствующих услугам, указанным в пунктах 2.2.2. – 2.2.4. настоящего Устава;

2.2.8. осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество может развивать деятельность по указанным в пункте 2.2. настоящего Устава направлениям одновременно, а в случае экономической целесообразности и в целях достижения наибольшего экономического эффекта концентрирует все силы и средства на развитии одного или нескольких приоритетных направлений.

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, указанными в пункте 2.2. настоящего Устава. Сделки, выходящие за пределы предмета деятельности Общества, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, являются действительными.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества (далее по тексту – «**Уставный капитал**») определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей Участников.

3.3. Размер Уставного капитала составляет 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей 00 копеек.

3.4. Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

3.5. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

3.7. Участники обязаны по решению Общего собрания Участников вносить вклады в имущество Общества. Размер и порядок внесения вкладов в имущество Общества определяются решением Общего собрания Участников.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников в Уставном капитале.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

4.1. Участники обязаны:

4.1.1. оплачивать доли в Уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4.1.2. соблюдать требования настоящего Устава;

4.1.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.1.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

4.1.5. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

4.2. Участники несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. Участники вправе:

4.3.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

4.3.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

4.3.3. принимать участие в распределении прибыли;

4.3.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале одному или нескольким Участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

4.3.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

4.3.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

4.3.7. передать в залог свою долю или часть доли в Уставном капитале другому Участнику.

4.4. Участники имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.5. Участники не вправе передавать в залог принадлежащие им доли или части долей в Уставном капитале третьим лицам.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале одному или нескольким Участникам. Согласие других Участников или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Доля Участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

5.2. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5.3. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника.

Если Общество состоит из единственного Участника, то преимущественное право покупки доли или части доли этого Участника в Уставном капитале у Общества не возникает.

5.4. Участники или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и Участникам.

5.5. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале не допускается.

5.6. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале считается полученной всеми Участниками в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество обязано не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Обществом оферты о продаже доли или части доли в Уставном капитале направить остальным Участникам письменное уведомление о получении такой оферты с приложением ее копии.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников.

В случае продажи доли или части доли единственным Участником, оферта в Общество не направляется.

5.7. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале в течение 10 (десяти) дней с даты окончания срока осуществления Участниками своего преимущественного права, а при отказе всех Участников от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале, – с даты получения Обществом последнего из письменных отказов Участников.

5.8. При отказе отдельных Участников от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

5.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале у Участника и преимущественное право покупки доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления Участников об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с абзацем первым пункта 5.7. настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале представляется Участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, Советом директоров Общества (за подписью Председателя Совета директоров Общества), до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с абзацем вторым пункта 5.7. настоящего Устава.

5.10. В случае если в течение 40 (сорока) дней с даты получения оферты Обществом Участники или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования

преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и Участникам.

5.11. При продаже доли или части доли в Уставном капитале с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда Участник или Участники либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.12. Переход доли в Уставном капитале к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных Участников.

5.13. Согласие Участников, указанное в пункте 5.12. настоящего Устава, считается полученным при условии, что всеми Участниками в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли к третьему лицу по соответствующему основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли к третьему лицу.

5.14. В случае перехода доли или части доли в Уставном капитале к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия Участников, предусмотренного пунктами 5.12. и 5.13. настоящего Устава, Участник или Участники либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

5.15. Передача Участником принадлежащей ему доли или части доли в Уставном капитале в залог третьему лицу запрещена.

5.16. Участник вправе выйти из Общества путем отчуждения Обществу своей доли в Уставном капитале независимо от согласия других Участников или Общества.

При выходе Участника из Общества Общество обязано выплатить ему действительную стоимость его доли в Уставном капитале или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (шести) месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого Обществом было получено заявление Участника о выходе из Общества, в порядке и способом, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника из Общества не допускается.

Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли и/или нераспределенной прибыли прошлых лет между Участниками. Решение об определении части прибыли Общества и/или части нераспределенной прибыли прошлых лет, распределяемой между Участниками, принимается Общим собранием Участников.

Часть прибыли Общества и/или нераспределенной прибыли прошлых лет, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале.

6.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли или нераспределенной прибыли прошлых лет между Участниками:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.3. Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль и/или нераспределенную прибыль прошлых лет, решение о распределении которой между Участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам прибыль и/или нераспределенную прибыль прошлых лет, решение о распределении которой между Участниками принято.

7. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество ведет список Участников (далее по тексту – «**Список участников Общества**») с указанием сведений о каждом Участнике, размере его доли в Уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале, о которых стало известно Обществу.

7.3. Каждый Участник обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале. В случае непредставления Участником информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

7.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в Списке участников Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание Участников;
- Совет директоров Общества (далее по тексту – «**Совет директоров**»);
- Генеральный директор Общества (далее по тексту – «**Генеральный директор**») – единоличный исполнительный орган Общества.

8.2. Общее собрание Участников

8.2.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

8.2.2. К компетенции Общего собрания Участников относятся:

8.2.2.1. определение основных направлений деятельности, стратегии развития Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

8.2.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала;

8.2.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

8.2.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.2.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;

8.2.2.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе утверждение Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии;

8.2.2.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.2.2.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.2.2.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.2.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.2.11. создание филиалов и открытие представительств Общества;

8.2.2.12. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых Участниками и (или) принимаемыми в Общество третьими лицами;

8.2.2.13. принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;

8.2.2.14. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 % (два процента) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетной период;

8.2.2.15. принятие решения об одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если крупная сделка связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 % (пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;

8.2.2.16. принятие решения о выплате Обществом кредиторам действительной стоимости доли или части доли Участника, в случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника в Уставном капитале по долгам Участника;

8.2.2.17. принятие решения о выплате остальными Участниками кредиторам действительной стоимости доли или части доли Участника, в случае обращения взыскания на долю или часть доли такого Участника в Уставном капитале по долгам такого Участника, в том числе определение размера оплаты указанной стоимости доли или части доли каждым Участником;

8.2.2.18. определение количественного состава Совета директоров;

8.2.2.19. избрание членов Совета директоров (образование Совета директоров) и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

8.2.2.20. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

8.2.2.21. принятие решения об участии Общества в капитале третьих лиц, в том числе учреждение и прекращение деятельности третьих лиц, внесение в капитал третьих лиц дополнительных взносов или вкладов в имущество;

8.2.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

8.2.3. Решение вопросов, предусмотренных пунктами 8.2.2.2. – 8.2.2.5., 8.2.2.9., 8.2.2.10., 8.2.2.12. – 8.2.2.19. настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы им на решение Совета директоров, а также на решение Генерального директора.

Решение Общего собрания Участников по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников, если законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом не установлено иное.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 8.2.2.2., 8.2.2.11., 8.2.2.13. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов Участников.

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 8.2.2.9., 8.2.2.12., 8.2.2.17. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками единогласно.

Каждый Участник имеет на Общем собрании Участников число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и/или настоящим Уставом.

8.2.4. Общее собрание Участников может быть очередным или внеочередным.

8.2.5. Очередное Общее собрание Участников проводится один раз в год. Очередное Общее собрание Участников должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения очередного Общего собрания Участников определяет Совет директоров.

Очередное Общее собрание Участников созывается Советом директоров.

На очередном Общем собрании Участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.2.6. Внеочередное Общее собрание Участников проводится по мере необходимости в период между очередными Общими собраниями Участников. Внеочередное Общее собрание Участников созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию Генерального директора,

Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов Участников.

Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников может быть принято Советом директоров только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников, не относятся к компетенции Общего собрания Участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников, Совет директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

8.2.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников указанное Общее собрание Участников должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

8.2.8. В случае если в течение установленного в пункте 8.2.6. настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников с их адресами (далее по тексту – «**Список участников, имеющих право на участие в Общем собрании Участников**»).

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания Участников могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников за счет средств Общества.

8.2.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника заказным письмом по адресу, указанному в Списке участников, имеющих право на участие в Общем собрании Участников, либо путем вручения уведомления под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников, а также предлагаемая повестка дня.

8.2.10. Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников.

Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников.

В случае, если по предложению Участников в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех Участников о внесенных в повестку дня изменениях одним из способов, указанных в пункте 8.2.9. настоящего Устава.

8.2.11. Перед открытием Общего собрания Участников проводится регистрация прибывших Участников.

Участники вправе участвовать в Общем собрании Участников лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.2.12. Общее собрание Участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания Участников время или, если все Участники общества уже зарегистрированы, ранее. Общее собрание Участников открывается Председателем Совета директоров. Общее собрание Участников,

созванное Генеральным директором, Ревизионной комиссией Общества, аудитором или Участниками, открывает Генеральный директор, Председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из Участников, созвавших данное Общее собрание Участников.

8.2.13. Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы председательствующего из числа Участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания Участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников, имеющих право голосовать на данном Общем собрании Участников.

8.2.14. Совет директоров организует ведение протокола Общего собрания Участников.

8.2.15. Общее собрание Участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам в соответствии с пунктами 8.2.9., 8.2.10. настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании Участников участвуют все Участники.

8.2.16. Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием.

8.2.17. Решение Общего собрания Участников может быть принято, без проведения собрания (совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания Участников по вопросам, указанным в пункте 8.2.2.4. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения Общим собранием Участников путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 8.2.11. – 8.2.13., 8.2.15. настоящего Устава, а также положения пунктов 8.2.9., 8.2.10. настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

8.2.18. Если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и соответствующие им положения настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников.

8.3. Совет директоров

8.3.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания Участников.

8.3.2. К компетенции Совета директоров относятся:

8.3.2.1. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников;

8.3.2.2. предоставление рекомендаций Общему собранию Участников по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников;

8.3.2.3. утверждение условий договора с Генеральным директором, управляющим;

8.3.2.4. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору, управляющему;

8.3.2.5. предоставление рекомендаций Генеральному директору по вопросам, относящимся к его компетенции;

8.3.2.6. согласование назначения и освобождения от должности главного бухгалтера Общества;

8.3.2.7. назначение секретаря Совета директоров;

8.3.2.8. создание комитетов, комиссий и других рабочих органов Общества, необходимых для деятельности Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.2.9. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью;

8.3.2.10. решение вопросов об одобрении крупных сделок, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если крупная сделка связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 % (двадцати пяти процентов) до 50 % (пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества;

8.3.2.11. принятие решений об одобрении сделок, связанных с выпуском, покупкой, продажей, учетом и хранением Обществом ценных бумаг, если принятие решений об одобрении таких сделок не относится к компетенции Общего собрания Участников;

8.3.2.12. принятие решения об отказе Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале и предоставление заявления об этом Участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли;

8.3.2.13. Утверждение (принятие):

- штатного расписания Общества;
- бизнес-плана Общества;
- финансового плана Общества;
- смет;
- других документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), по вопросам своей компетенции, включая утверждение типовых форм договоров, за исключением документов, утверждение (принятие) которых отнесено к компетенции Общего собрания Участников или к компетенции Генерального директора;

8.3.2.14. иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников или Генерального директора.

8.3.3. Совет директоров избирается решением очередного Общего собрания Участников на срок до следующего очередного Общего собрания Участников и подотчетен ему. Если очередное Общее собрание Участников не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания Участников.

8.3.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания Участников, но не может быть менее чем 4 (четыре) члена.

По решению Общего собрания Участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

8.3.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Положением о Совете директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.3.6. Организация работы Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

8.3.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

8.3.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.3.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

8.3.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора, Генерального директора, а также по требованию Участника.

8.3.11. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только по подготовке, созыву и проведению такого внеочередного Общего собрания Участников.

8.3.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Иной член Совета директоров, выполняющий функции Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров в его отсутствие (исполняющий функции председательствующего на таком заседании), правом решающего голоса при принятии решений на заседании Совета директоров не обладает.

Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров, не допускается.

8.3.13. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.3.14. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования и принятия решений Советом директоров путем заочного голосования определяется в Положении о Совете директоров.

8.3.15. По решению Общего собрания Участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников.

8.3.16. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.4. Генеральный директор

8.4.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

8.4.2. Генеральный директор избирается Общим собранием Участников.

8.4.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников и Совету директоров.

8.4.4. Срок полномочий Генерального директора составляет 2 (два) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Общее собрание Участников вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

8.4.5. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания Участников, Совета директоров.

8.4.6. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

8.4.7. Генеральный директор:

8.4.7.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

8.4.7.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

8.4.7.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8.4.7.4. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, решений Общего собрания Участников, Совета директоров;

8.4.7.5. утверждает документы Общества, относящиеся к текущей деятельности Общества, по вопросам своей компетенции, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания Участников или Совета директоров;

8.4.7.6. по указанию Совета директоров либо по своему усмотрению подготавливает материалы, проекты, заключения и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания Участников или Совета директоров;

8.4.7.7. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

8.4.7.8. организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

8.4.7.9. представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой отчет и баланс Общества;

8.4.7.10. осуществляет оперативное руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

8.4.7.11. обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и, в случае реорганизации или ликвидации Общества, организует своевременную передачу их правопреемнику или на государственное хранение в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

8.4.7.12. организует документооборот в Обществе;

8.4.7.13. ведет Список участников Общества, утверждает Правила ведения Списка участников Общества;

8.4.7.14. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников, Совета директоров.

8.4.8. Генеральный директор единолично принимает решения в пределах своей компетенции.

8.4.9. В качестве Генерального директора может выступать только физическое лицо.

Генеральным директором может быть избрано любое физическое лицо (в том числе не из числа Участников), обладающее полной дееспособностью и не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать соответствующую должность.

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. По решению Общего собрания Участников в Обществе может быть сформирована Ревизионная комиссия Общества (далее по тексту – «**Ревизионная комиссия**»). Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

9.2. Полномочия Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности (работы) определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым решением Общего собрания Участников.

9.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием Участников в количестве 3 (трех) человек на неопределенный срок. По решению Общего собрания Участников полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены в любой момент.

Членом Ревизионной комиссии может быть любое физическое лицо (в том числе не из числа Участников). Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров, Генеральный директор.

9.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

9.4.1. контроль за выполнением требований, изложенных в документах, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества;

9.4.2. проверка финансовых документов Общества, в том числе полноты, своевременности и достоверности отражения хозяйственных и финансовых операций в первичных документах, правильности составления балансов, отчетной документации для государственных органов;

9.4.3. анализ финансового положения Общества;

9.4.4. оценка своевременности и правильности платежей в бюджет, внебюджетные фонды, а также расчетов с контрагентами Общества;

9.4.5. выявление возможных рисков в деятельности Общества, оценка уровня их контроля;

9.4.6. проверка деятельности Общества на ее соответствие функционально-технологической документации Общества, законодательству Российской Федерации;

9.4.7. проверка установления ограничений полномочий и ответственности органов управления Общества, а также работников Общества, наличия документов, регламентирующих основные обязанности работников, и соблюдения работниками Общества установленных служебных обязанностей;

9.4.8. проверка управленческой отчетности Общества;

9.4.9. иные вопросы, связанные с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.

9.5. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

9.6. По требованию Ревизионной комиссии члены Совета директоров, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

9.7. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников. Общее собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии.

В случае если Ревизионная комиссия в Обществе не сформирована, Общее собрание Участников вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества без наличия заключений Ревизионной комиссии.

10. УЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и Участниками.

По требованию любого Участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать вышеуказанным требованиям. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника, по требованию которого она проводится. Расходы Участника на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания Участников за счет средств Общества.

10.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ОТЧЕТНОСТЬ

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании (учреждении) Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- решения единственного Участника;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников, Совета директоров, Генерального директора.

11.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном Участникам.

11.3. Общество обязано обеспечивать Участникам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

11.4. Общество по требованию Участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 11.1. и 11.3. настоящего Устава. В течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования Участником указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора. Общество по требованию Участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.5. Общество не обязано предоставлять документы, предусмотренные пунктом 11.1. настоящего Устава, третьим лицам (лицам, не являющимся Участниками), за исключением случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность Общества предоставить указанные документы и (или) иную информацию третьим лицам, такие документы и информация предоставляются Обществом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления третьим лицом Обществу соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения Общества, если иной порядок и (или) сроки их предоставления не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Устав может быть изменен и дополнен по решению Общего собрания Участников. Все изменения и дополнения, сделанные в надлежащей форме и зарегистрированные, являются неотъемлемой частью настоящего Устава. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Устава не влечет недействительность настоящего Устава в целом.

13.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«10» ЯНВ 2013 200 года
ОГРН 1057747734934
ГРН 2137746079359
Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
ОРОЛОВА О
подпись

Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
Листов 7 (Семь)
Сотникова А.В.